

<제9장 비정규근로자 제4절 차별시정>

I. 의의

- 차별시정 제도란 기간제근로자 및 단시간근로자를 보호하는 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기단법')과 파견근로자를 보호하는 파견근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '파견법')에 근거하여, 비정규직 근로자들이 근로 조건 등에서 불합리한 차별적 처우를 받았을 때 이를 구제하고 시정할 수 있도록 마련된 행정 구제 절차를 의미한다. 이 제도는 비정규직 근로자들의 균등한 대우를 보장하고, 노동시장의 양극화를 해소하며, 고용 형태의 합리적 운영을 유도하는 것을 목적으로 한다.

II. 차별적 처우

1. 차별적 처우의 의의

(1) 개념

- 차별적 처우란 사용자가 기간제근로자, 단시간근로자, 파견근로자 등 비정규직 근로자에게 근로 조건 등에서 합리적인 이유 없이 해당 사업 또는 사업장의 동종·유사 업무에 종사하는 통상 근로자에 비하여 불리하게 대우하는 것을 의미한다.

(2) 합리적인 이유

- 차별적 처우가 인정되려면 그 차별에 합리적인 이유가 없어야 한다. 판례는 합리적인 이유의 존재 여부를 판단할 때, 차별의 목적 및 의도, 업무의 내용 및 범위, 권한과 책임의 정도, 학력·경력 및 근속년수, 노력의 정도 등 객관적 사정을 종합적으로 고려하여 해당 차별적 처우가 고용 형태의 차이를 넘어선 불합리한 것인지 여부를 심사한다.

2. 차별적 처우의 금지

- 기단법 제8조 및 파견법 제21조 제1항은 사용자 또는 사용사업주가 기간제근로자, 단시간근로자, 파견근로자라는 이유만으로 합리적인 이유 없이 불리한 차별적 처우를 하는 것을 금지하고, 이를 위반할 경우 노동위원회의 시정 명령 대상이 되도록 규정한다.

III. 차별시정의 요건

1. 차별시정신청권자

(1) 기간제 및 단시간근로자

- 기단법 제9조 제1항에 따라 기간제근로자 또는 단시간근로자는 사용자가 자신에게 차별적 처우를 한 경우 노동위원회에 그 시정을 신청할 수 있다.

(2) 파견근로자

- 파견법 제21조 제3항이 준용하는 기단법 제9조 제1항에 따라 파견근로자는 사용사업주가 자신에게 차별적 처우를 한 경우 노동위원회에 시정을 신청할 수 있다. 다만, 이 경우 파견근로자는 파견사업주와 사용사업주를 모두 피신청인으로 하여 신청하는 것이 일반적이다.

2. 비교대상근로자

(1) 개념

- 비교대상근로자란 차별적 처우를 주장하는 비정규직 근로자가 근로 조건 등에서 비교의 기준으로 삼는 해당 사업장의 기간의 정함이 없는 근로자 또는 통상근로자를 의미한다.

(2) 요건

① 동종 또는 유사 업무

- 비교대상근로자는 차별 시정을 신청한 근로자와 동종 또는 유사한 업무에 종사해야 한다. 이는 업무의 내용 및 성격이 유사한지 여부를 실질적으로 판단한다.

② 기간의 정함이 없는 근로자 또는 통상근로자

- 기간제근로자의 비교대상은 기간의 정함이 없는 근로자이며, 단시간근로자의 비교대상은 통상근로자이다.

3. 차별금지영역[기단법 제2조 제3호, 파견법 제2조 제7호]

- 차별적 처우가 금지되는 영역, 즉 근로조건 등의 범위는 기단법 제2조 제3호 및 파견법 제2조 제7호에 규정되어 있다.

(1) 임금

- 정기 상여금, 성과급 등 임금 전반

(2) 그 밖의 근로조건

- 복리후생, 근로 시간, 휴일·휴가 등

(3) 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

- 교육, 배치, 승진 등

4. 시정신청의 이익

- 차별시정의 신청은 차별적 처우가 있는 날(계속되는 차별은 그 종료일)부터 6개월 이내에 하여야 한다(기단법 제9조 제1항, 파견법 제21조 제3항). 이 기간을 도과하면 시정 신청의 이익이 없어져 각하된다.

IV. 차별시정의 절차

1. 차별적 처우의 시정신청[기단법 제9조 제1항, 파견법 제21조 제3항]

(1) 관할

- 차별 시정 신청은 근로자가 근무하는 사업장 소재지를 관할하는 지방노동위원회에 서면으로 제기한다.

(2) 신청 주체

- 근로자뿐만 아니라 노동조합도 근로자를 대리하여 시정 신청을 할 수 있다.

2. 조사·심문 등[기단법 제10조, 파견법 제21조 제3항]

(1) 조사

- 신청을 받은 지방노동위원회는 즉시 필요한 조사를 해야 한다. 이 때 신청인(근로자) 및 피신청인(사용자 또는 사용사업주)에게 증거 자료 제출 등을 요구할 수 있다.

(2) 심문

- 노동위원회는 당사자에게 심문 기일을 통보하고, 심문 회의를 열어 당사자의 주장을 청취하고 증거를 조사한다. 심문은 공익위원, 근로자위원, 사용자위원의 3자 합의체로 진행된다.

3. 조정·중재[기단법 제11조, 파견법 제21조 제3항]

(1) 조정 및 중재의 권고

- 노동위원회는 차별적 처우에 대한 신속하고 자율적인 해결을 위하여 당사자의 합의에 따라 조정 또는 중재를 할 수 있다.

(2) 중재 재정

- 당사자가 조정 성립에 동의하지 않고 중재 신청에 동의하는 경우, 노동위원회는 사안에 따라 직권 또는 당사자 신청에 의해 중재 재정을 할 수 있다.

V. 노동위원회의 판정

1. 시정명령 등[기단법 제12조, 파견법 제21조 제3항]

(1) 판정의 종류

- 지방노동위원회는 심문 결과 차별적 처우가 인정되면 시정명령을, 차별적 처우가 인정되지 않거나 시정 신청 요건을 갖추지 못한 경우 기각결정을 한다.

(2) 판정 기준

- 차별적 처우 여부는 동종·유사 업무 종사자 간의 근로조건을 비교하여 합리적인 이유 없는 차별이 있었는지 여부를 종합적으로 판단한다.

2. 조정·중재 또는 시정명령의 내용[기단법 제13조, 파견법 제21조 제3항]

- 노동위원회의 시정명령의 내용은 다음과 같다.

(1) 차별적 행위의 중지

- 현재 지속되고 있는 차별 행위를 즉시 중단하도록 명한다.

(2) 근로조건의 개선

- 차별받은 근로자에게 합당한 근로조건을 적용하도록 명한다.

(3) 금전 보상

- 차별적 처우로 인해 발생한 손해를 배상하도록 명할 수 있다. 이 때 차별 금액 상당액 및 추가적인 손해배상액을 포함한다.

(4) 손해액 가산

- 노동위원회는 차별적 처우가 고의적이거나 반복적인 경우, 손해액의 3배 이하의 범위에서 배상금을 추가로 지급하도록 명할 수 있다(징벌적 손해 배상 성격).

VI. 시정명령 등의 확정[기단법 제14조, 파견법 제21조 제3항]

1. 재심 신청

- 지방노동위원회의 시정명령 또는 기각결정에 불복하는 당사자는 통보를 받은 날부터 10일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있다.

2. 행정소송

- 중앙노동위원회의 재심 판정에 불복하는 당사자는 재심 판정서의 송달을 받은 날부터 15일 이내에 행정소송을 제기할 수 있다.

3. 확정 및 효력

- 시정명령 등은 행정소송의 제기 기간이 만료되거나 법원의 확정 판결이 있는 경우 확정된다. 확정된 시정명령은 법적인 효력을 가지며, 사용자업주 등은 이를 성실하게 이행할 의무를 진다.

VII. 시정명령이행상황의 제출요구 등[기단법 제15조, 제21조, 제24조]

1. 이행상황 제출 요구

- 고용노동부장관은 기단법 제15조에 따라 확정된 시정명령의 성실한 이행을 확보하기 위해 사용자에게 시정명령 이행 상황을 제출하도록 요구할 수 있다.

2. 과태료 부과

- 사용자가 확정된 시정명령을 정당한 이유 없이 이행하지 아니한 경우, 기단법 제24조에 따라 1억원 이하의 과태료를 부과할 수 있다.

3. 벌칙과의 관계

- 기단법 제21조는 차별적 처우의 금지 관련 규정을 위반한 사용자에게 벌칙을 부과할 수 있도록 규정하고 있으며, 이는 시정명령의 불이행에 대한 과태료와 별개로 적용될 수 있다.

VIII. 결론

- 차별시정 제도는 기단법과 파견법의 핵심 내용으로서, 비정규직 근로자가 합리적인 이유 없는 차별적 처우를 받았을 때 노동위원회의 신속한 행정 구제 절차를 통해 구제받을 수 있도록 보장한다. 노동위원회는 시정명령, 금전 보상 등을 통해 실질적인 구제를 제공하며, 시정명령의 불이행에 대해서는 과태료를 부과하여 제도의 실효성을 확보하고 있다.